

I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L'ESTAT

16173 *Reial decret llei 16/2011, de 14 d'octubre, pel qual es crea el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit.*

I

Al llarg dels últims trenta anys els sistemes de garantia de dipòsits s'han assentat a l'entorn europeu com un dels elements indispensables per garantir la confiança d'estalviadors i dipositants en el conjunt del sistema bancari. A Espanya, la creació primerenca el 1977 dels primers Fons de Garantia de Dipòsits en Establiments Bancaris i en Caixes d'Estalvis, als quals acompanyaria posteriorment el de Cooperatives de Crèdit, a través d'un règim de contribucions prèvies o *ex ante*, va constituir al mateix temps un símptoma de l'evolució del nostre sistema financer i un impuls per modernitzar-lo, en un context de canvis socials, polítics i econòmics crucials en la nostra història recent.

Les reformes posteriors d'aquell primer sistema de garantia, efectuades al llarg de tres dècades, es comprenen avui, amb la perspectiva deguda, com a fites singulars que han acompanyat el desenvolupament progressiu, en complexitat, capacitat i volum, del nostre sistema financer. Un primer moment de revisió del sistema va tenir lloc a principis dels anys vuitanta, pocs anys després de la creació, ja que si bé es van percebre els fons com un instrument valuós per afrontar els problemes del sistema bancari, es va constatar que la complexitat jurídica i econòmica de la crisi d'un establiment bancari feia convenient ampliar les possibilitats d'actuació dels fons, de manera que l'objecte no fos simplement el de garantir els dipòsits en cas de suspensió de pagaments o fallida d'una entitat, sinó que alternativament poguessin contribuir a reforçar la solvència i funcionament de les entitats, i evitar en última instància un eventual, i possiblement més costós, pagament de dipòsits.

Des d'aquell moment, els fons de garantia de dipòsits espanyols han mantingut com una segona senya d'identitat –al costat de la contribució *ex ante*– el seu doble objectiu o funció: d'una banda, garantir els dipòsits en diners (i més tard també en valors) constituïts en les entitats de crèdit; i, d'una altra, realitzar les actuacions necessàries per reforçar la solvència i funcionament de les entitats en dificultats, en defensa dels interessos dels dipositants i del mateix Fons. En definitiva, aquesta doble funció s'identifica amb un objectiu immediat i eventual, la garantia dels estalvis dels dipositants, i un objectiu mediat i permanent, el manteniment de l'estabilitat del sistema financer del país, a través de la confiança dels dipositants. D'ara endavant, després del paper exercit en benefici de l'estabilitat financera en la crisi bancària de final dels setanta i principi dels vuitanta, la doble funció dels fons els consolida com un element indispensable de seguretat de les nostres institucions financeres, al costat de la regulació i de la supervisió financera.

Un segon moment, o més aviat etapa de revisió, del nostre sistema de garantia de dipòsits va tenir lloc a partir de mitjan anys noranta, directament relacionat amb la nostra participació en el procés de construcció europea i, més concretament, amb la integració financera considerada imprescindible per a la consecució d'un mercat interior. Així, el Reial decret llei 12/1995 i les seves normes de desplegament van incorporar a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva comunitària 94/19/CE, sobre sistemes de garantia de dipòsits, la principal fita de la qual va ser l'harmonització d'un nivell mínim de cobertura dels dipòsits –20.000 euros– al conjunt de la Unió Europea. Molt després, el 2009, aquest nivell va assolir la xifra actual de 100.000 euros com a cobertura de dipòsits mínima i màxima per als 27 estats membres de la Unió Europea. Per tant, es pot dir que en aquesta segona etapa de revisió del nostre sistema de garantia, apareix l'element indispensable del context europeu: la integració financera condueix inexorablement a la integració gradual de les xarxes de seguretat del sistema. En conclusió, en aquests més

de trenta anys d'història del sistema espanyol de garantia de dipòsits, dels seus tres trets característics o senyes d'identitat, els dos primers, la doble funció de garantia de dipòsits i reforçament d'entitats i la constitució com a fons de dotació *ex ante*, estan fortament consolidats, mentre que el tercer tret, la inserció en una xarxa de seguretat paneuropea, apareix com un destí necessari dins d'un procés d'harmonització encara no finalitzat.

II

Amb aquests antecedents històrics, aquest Reial decret llei constitueix una tercera fita en la revisió de la regulació del sistema espanyol de garantia de dipòsits. Com les anteriors, aquesta revisió no és aliena al context i l'evolució del nostre sistema financer, sinó que, al contrari, té lloc en el moment de culminació de la reestructuració financera més important de la nostra història democràtica. Després de dos anys de reformes estructurals, les pedres angulars de les quals són el Reial decret llei 9/2009, de 26 de juny, sobre reestructuració bancària i reforçament dels recursos propis de les entitats de crèdit, el Reial decret llei 11/2010, de 9 de juliol, d'òrgans de govern i altres aspectes del règim jurídic de les caixes d'estalvis, i el Reial decret llei 2/2011, de 18 de febrer, per al reforç del sistema financer, som davant un moment culminant en què aquest Reial decret llei opera com a element de tancament i garantia de coherència interna del conjunt de les reformes.

Una vegada finalitzada la recapitalització del sector bancari d'acord amb el que estipula el Reial decret llei 2/2011, de 18 de febrer, per al reforç del sistema financer, i reestructurat el subsector de les caixes d'estalvis, que l'últim any han passat de 45 a 15 entitats, amb augment del volum mitjà d'actius de les entitats de 28.504 milions d'euros a 85.512 milions i equiparació de l'estructura de govern a la dels bancs cotitzats a través, fonamentalment, de la transformació jurídica en caixes d'exercici indirecte, el Govern considera imprescindible completar les reformes adequant la regulació del sistema espanyol de garantia de dipòsits a la nova realitat del sector.

Són dos els principals objectius d'aquest Reial decret llei que culmina la recapitalització i reestructuració del sistema financer i en manté els trets essencials:

- La unificació dels fins ara tres fons de garantia de dipòsits en un únic Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, que manté les funcions i els trets característics dels tres fons als quals substitueix.

- L'actualització i l'enfortiment de la segona funció del sistema: el reforçament de la solvència i funcionament de les entitats, també coneguda com a funció de resolució, per tal de garantir l'actuació flexible del nou Fons unificat.

Els dos objectius contribueixen al principi essencial que tant les instàncies financeres internacionals com el Govern de la nació han situat en la base de la intervenció pública davant la crisi financera: que el mateix sector financer assumeixi els costos ocasionats pel seu sanejament i recapitalització, amb la finalitat que el conjunt de reformes no suposi costos per a l'erari públic, en definitiva, per al contribuent.

III

Aquest Reial decret llei es compon de tres títols, dividits en tretze articles, una disposició derogatòria, quatre disposicions transitòries i tres disposicions finals.

El títol I engloba com a disposicions generals els elements definitoris del Fons nou, elements que repliquen en el que és fonamental els previstos fins avui per als tres fons extints: es tracta fonamentalment de la mateixa norma de creació i subrogació del Fons en la posició jurídica dels fons dissolts, de la naturalesa i el règim jurídic de dret privat i de les normes sobre patrimoni i organització de govern, a través de la Comissió Gestora del Fons, integrada per representants de les entitats i del Banc d'Espanya.

Per la seva banda, els títols II i III es dediquen, respectivament, a desenvolupar les dues funcions del Fons: la garantia de dipòsits i les actuacions per reforçar la solvència i el sanejament d'entitats. Es tracta, d'una banda, d'aportar més seguretat jurídica a una

legislació sobre matèria sensible que estava dispersa fins aquest moment en una pluralitat de normes; d'altra banda, es tracta d'augmentar la capacitat i flexibilitat d'actuació del Fons en matèria de reforçament de capital d'entitats, de manera que el mateix sector estigui en condicions de donar suport a la finalitat del procés des de la major eficiència.

Finalment, les disposicions finals preveuen la derogació expressa d'un conjunt prolix de normes reguladores dels fons de garantia fins a la data, per tal d'conseguir un grau més elevat de seguretat jurídica. Per la seva part, les disposicions transitòries es dirigeixen a garantir un trànsit senzill i ordenat del sistema anterior basat en tres fons sectorials al nou Fons únic, i es regulen transitòriament la composició de la Comissió Gestora i el règim d'aportacions fins a l'establiment d'un sistema basat en el perfil del risc de cada entitat al conjunt de la Unió Europea. S'explicita, addicionalment, la vigència del Reial decret 2606/1996 i la resta de normativa de desplegament en el que no sigui contrari a aquest Reial decret llei.

L'adopció de les mesures que preveu aquest Reial decret llei és imprescindible per reforçar la confiança en el nostre sistema financer i culminar el seu procés de recapitalització i reestructuració. En efecte, l'aplicació del Reial decret llei 2/2011, de 18 de febrer, per al reforçament del sistema financer, ha assolit el desenvolupament pràcticament ple, de manera que és justament en aquest moment que és oportuna i inajornable la reordenació del sistema de garantia de dipòsits, per tal d'activar tots els recursos financers disponibles. Addicionalment, l'especial sensibilitat de la matèria fa necessari evitar qualsevol eventual incertesa derivada del procés de modificació de la normativa tal com va ocórrer en ocasions anteriors en què els sistemes de garantia de dipòsits va ser reformat, els anys 1980, 1982 i 1995, respectivament. És per tot això que l'adopció d'aquestes mesures exigeix acudir al procediment del reial decret llei, i es compleixen els requisits de l'article 86 de la Constitució espanyola quant a la necessitat extraordinària i urgent.

En virtut d'això, fent ús de l'autorització que conté l'article 86 de la Constitució espanyola, a proposta de la vicepresidenta del Govern d'Afers Econòmics i ministra d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 14 d'octubre de 2011, dispenso:

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. *Objecte.*

Aquest Reial decret llei té per objecte la creació del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit.

Article 2. *Creació del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit.*

1. Es crea el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, d'ara endavant el Fons, per tal de garantir els dipòsits en entitats de crèdit fins al límit que preveu aquest Reial decret llei. Així mateix, el Fons té per objecte la realització d'actuacions que reforcin la solvència i funcionament d'una entitat en dificultats, en defensa dels interessos dels dipositants, del mateix Fons i del conjunt del sistema integrat per les entitats de crèdit adherides al Fons.

2. Es declaren dissolts el Fons de Garantia de Dipòsits en Caixes d'Estalvis, el Fons de Garantia de Dipòsits en Establiments Bancaris i el Fons de Garantia de Dipòsits en Cooperatives de Crèdit, els patrimonis dels quals s'integren en el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'acord amb el que preveu l'article 6, i aquest últim se subroga en tots els drets i les obligacions d'aquells.

Article 3. *Naturalesa i règim jurídic.*

1. El Fons té personalitat jurídica pròpia, amb capacitat plena per a la realització dels seus fins, en règim de dret privat i sense subjecció a les normes reguladores dels organismes públics i les societats mercantils estatals.

2. El règim fiscal del Fons és el següent:

a) Està exempt de l'impost sobre societats de conformitat amb el que preveu l'article 9.1.c) del text refós de la Llei de l'impost sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.

b) Està exempt dels impostos indirectes que es puguin meritjar per raó de la seva constitució, del seu funcionament i dels actes o operacions que realitzi en el compliment dels seus fins, inclosos els que es puguin meritjar com a conseqüència de la dissolució dels tres fons preexistents, de la integració del seu patrimoni en el del Fons i de la subrogació d'aquest en tots els seus drets i obligacions d'acord amb el que preveu aquest Reial decret llei. Igualment, es mantenen les exempcions vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei sobre les operacions gravades per tributs indirectes l'import dels quals s'hagi de repercutir en el Fons en virtut de les disposicions de dret intern o comunitari que els regulin.

Article 4. *Funcions.*

Són funcions del Fons la de garantia de dipòsits i la de reforçament de la solvència i funcionament de les entitats de crèdit, d'acord amb el que preveuen, respectivament, els títols II i III d'aquest Reial decret llei i la normativa de desplegament.

El Fons efectua aquestes funcions en defensa dels interessos dels dipositants, del mateix Fons i del conjunt del sistema integrat per les entitats de crèdit adherides al Fons.

Article 5. *Entitats adherides.*

1. Totes les entitats de crèdit espanyoles pertanyen, amb caràcter obligatori, al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit que preveu aquest Reial decret llei.

L'obligació que estableix el paràgraf anterior no és aplicable als establiments financers de crèdit, ni a l'Institut de Crèdit Oficial.

2. Les sucursals d'entitats de crèdit estrangeres que operen a Espanya s'incorporen al Fons en els supòsits i de la forma que es determinin per reglament.

3. Les entitats de crèdit que no realitzin degudament les seves aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit o incompleixin qualsevol de les obligacions que els corresponen davant del Fons en poden ser excloses, una vegada que hagin fracassat les mesures que s'adoptin per assegurar-ne el compliment. És competent per acordar l'exclusió el titular del Ministeri d'Economia i Hisenda, a proposta del Banc d'Espanya i amb l'informe previ de la Comissió Gestora del Fons.

Article 6. *Patrimoni.*

1. El patrimoni dels Fons de Garantia de Dipòsits en Caixes d'Estalvis, Establiments Bancaris i Cooperatives de Crèdit s'integra en el Fons de Garantia de Dipòsits en Entitats de Crèdit amb efectes des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei. El Fons se subroga en tots els drets i les obligacions dels fons dissolts.

2. El Fons es nodreix, en els termes que es determinin per reglament, amb aportacions anuals de les entitats de crèdit que l'integren, l'import de les quals és de fins a un màxim del 2 per mil dels dipòsits als quals s'estén la garantia, en funció de la tipologia de les entitats de crèdit.

Quan el patrimoni no compromès del Fons assoleixi valors negatius, la Comissió Gestora pot acordar, per majoria de dos terços de tots els seus membres, la realització de derrames entre les entitats adherides. Aquestes derrames s'han de distribuir segons la

base de càlcul de les aportacions, i l'import total no pot excedir la quantia necessària per eliminar aquell dèficit.

Les aportacions al Fons se suspenden quan el fons patrimonial no comprometès en operacions pròpies de l'objecte del Fons iguali o superi l'1 per 100 dels dipòsits de les entitats adscrites al Fons.

Article 7. *Comissió Gestora.*

1. El Fons és regit i administrat per una Comissió Gestora integrada per dotze membres, sis de designats pel Banc d'Espanya i sis, per les associacions representatives de les entitats de crèdit adherides, en els termes previstos per reglament.

2. Els representants del Banc d'Espanya són designats per la seva Comissió executiva. Un d'ells és el subgovernador, que exerceix la presidència de la Comissió amb vot de qualitat en cas d'empat en la votació dels acords a adoptar. La vacant, absència o malaltia és coberta, prèvia designació per la seva Comissió executiva, per un dels representants titulars del Banc d'Espanya, el qual és substituït, al seu torn, en la Comissió Gestora, per un dels membres suplents.

Dels representants de les entitats adherides, dos són designats per les associacions representatives dels bancs, dos per les de caixes d'estalvis i dos per les de cooperatives de crèdit, en els termes previstos per reglament.

Les persones designades han de ser persones de reconeguda honorabilitat comercial i professional i han de tenir coneixements i experiència adequats per a l'exercici de les seves funcions. En la determinació d'aquestes condicions cal atènyer-se als criteris que preveu l'article 2 del Reial decret 1245/1995, de 14 de juliol, sobre creació de bancs, activitat transfronterera i altres qüestions relatives al règim jurídic de les entitats de crèdit.

Pel mateix procediment es nomenen dos representants suplents del Banc d'Espanya i un per cada un dels designats per les entitats adherides, que substitueixen els titulars en cas de vacant, absència o malaltia. En el cas dels representants de les entitats, també han de ser substituïts per indicació del president de la Comissió Gestora del Fons, quan la Comissió Gestora hagi de tractar qüestions que afectin directament una entitat o grup d'entitats amb què estigui vinculat com a administrador, directiu, contracte laboral, civil o mercantil o qualsevol altra relació que pugui menyscarbar l'objectivitat de les seves decisions i determini la seva abstenció.

3. La durada del mandat dels membres de la Comissió Gestora és de quatre anys renovables.

4. Els representants de les entitats de crèdit adherides al Fons cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Expiració del termini del mandat.
- b) Renúncia.
- c) Separació acordada per la Comissió Gestora per incompliment greu de les seves obligacions, incapacitat permanent per a l'exercici de la seva funció o falta sobrevinguda d'honorabilitat.

Els representants del Banc d'Espanya cessen, a més de per les mateixes causes que preveu el paràgraf anterior, per acord de la seva Comissió Executiva.

5. Per a la validesa de les reunions de la Comissió Gestora és necessària l'assistència de la meitat dels seus membres. Els acords s'adopten per majoria dels seus membres, i el membre que exerceix la presidència té vot de qualitat.

No obstant això, es requereix majoria de dos terços per acordar la realització de derrames, d'acord amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 6, i per a les mesures que preveu l'article 11.

6. La Comissió Gestora ha d'establir les pròpies normes de funcionament per a l'exercici degut de les seves funcions.

TÍTOL II

Funció de garantia de dipòsits

Article 8. *Garantia de dipòsits.*

1. El Fons ha de satisfer als seus titulars l'import dels dipòsits garantits en els termes previstos per reglament quan es produeixi algun dels fets següents:

a) Que l'entitat hagi estat declarada en concurs de creditors o es tingui judicialment per sol·licitada la declaració;

b) Que, havent-se produït impagament de dipòsits, el Banc d'Espanya determini que l'entitat està en la impossibilitat de restituir-los immediatament per raons directament relacionades amb la seva situació financera. El Banc d'Espanya ha de prendre aquesta determinació al més aviat possible i, en qualsevol cas, ha d'emetre resolució dins el termini màxim que es determini per reglament, després d'haver comprovat que l'entitat no ha aconseguit restituir els dipòsits vençuts i exigibles.

2. El Fons ha de satisfer als titulars de valors o altres instruments financers confiats a una entitat de crèdit els imports garantits quan es produeixi algun dels fets següents:

a) Que l'entitat de crèdit hagi estat declarada en concurs de creditors, o es tingui judicialment per sol·licitada la declaració, i aquestes situacions comportin la suspensió de la restitució dels valors o instruments financers; no obstant això, no és procedent el pagament d'aquests imports si, dins el termini previst per reglament per iniciar el desemborsament, s'aixeca el concurs esmentat.

b) Que, havent-se produït la no-restitució dels valors o instruments financers, el Banc d'Espanya determini que l'entitat de crèdit està en la impossibilitat de restituir-los en el futur immediat per raons directament relacionades amb la seva situació financera. El Banc d'Espanya ha de prendre aquesta determinació al més aviat possible i, en qualsevol cas, ha d'emetre resolució sobre si és procedent la indemnització dins el termini màxim que es determini per reglament.

3. Tots els pagaments que el Fons realitzi en virtut dels dos apartats anteriors s'han d'efectuar en euros, bé en efectiu o mitjançant un altre mitjà de pagament que sigui acceptat de manera general, i per a aquests s'han de valorar els valors o altres instruments financers de la manera que es determini per reglament.

Pel mer fet del pagament, el Fons queda subrogat en els drets del creditor o inversor corresponents a l'import pagat, i és suficient títol el document en què consti el pagament.

En el supòsit que els valors o altres instruments financers confiats a l'entitat siguin restituits per l'entitat amb posterioritat al pagament, d'un import garantit en funció de l'apartat 2 d'aquest article, el Fons es pot rescabalar de l'import satisfet, totalment o parcialment, si el valor dels que hagi de restituir és més gran que la diferència entre el dels que van ser confiats a l'entitat i l'import pagat a l'inversor, i, amb aquesta finalitat, està facultat per alienar-lo en la quantia que sigui procedent, segons el procediment i criteri d'atribució i valoració que s'estableixi per reglament.

Article 9. *Altres garanties.*

El Fons ha d'indemnitzar els inversors que hagin confiat a una entitat de crèdit que estigui adherida a aquests recursos dineraris, valors o altres instruments financers, per al dipòsit i l'administració o per a la realització d'algun servei d'inversió dels que preveu la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, en els supòsits que preveu l'article anterior. Aquesta cobertura ha de tenir la forma, el termini i l'abast que es determinin per reglament.

Article 10. Imports garantits.

1. L'import garantit dels dipòsits té com límit la quantia de 100.000 euros o, en el cas de dipòsits nominats en una altra divisa, l'equivalent aplicant els tipus de canvi corresponent, tot això de conformitat amb els termes previstos reglamentàriament.

2. L'import garantit als inversors que hagin confiat a l'entitat de crèdit valors o instruments financers és independent del que preveu el paràgraf precedent i pot assolir com a màxim la quantia de 100.000 euros, en els termes previstos reglamentàriament.

TÍTOL III**Funció de reforçament de la solvència i funcionament de les entitats de crèdit****Article 11. Mesures preventives i de sanejament tendents a facilitar la viabilitat d'una entitat.**

1. Sense perjudici del que preveu l'article següent, quan la situació d'una entitat de crèdit, segons la informació facilitada pel Banc d'Espanya, sigui tal que faci previsible que el Fons quedi obligat al pagament, de conformitat amb les causes previstes reglamentàriament, el Fons pot adoptar mesures preventives i de sanejament tendents a facilitar la viabilitat de l'entitat per superar la situació de crisi, en el marc d'un pla d'actuació acordat per l'entitat i aprovat pel Banc d'Espanya.

2. Tot pla d'actuació que contingui mesures que requereixin aprovació de la junta o assemblea general de l'entitat afectada es considera condicional i no s'executa fins que es dictin els acords que ho facin possible.

Mentrestant, si ho requereix la situació de l'entitat, el Fons pot prestar ajudes provisionals, sempre que estiguin degudament garantides, segons el parer de la Comissió Gestora.

3. En adoptar aquestes mesures, el Fons ha de tenir en compte el cost financer de les mesures que és a càrrec seu, que s'ha de comparar amb els desemborsaments que hauria hagut de realitzar si, en el moment d'adoptar el pla, hagués optat per realitzar el pagament dels imports garantits en comptes del pla.

Article 12. Mesures de suport a la reestructuració i el reforçament dels recursos propis d'una entitat.

1. En cas que es realitzi la reestructuració ordenada d'una entitat de crèdit dins del pla corresponent aprovat pel Banc d'Espanya en els supòsits que preveu l'article 7.1 del Reial decret llei 9/2009, de 26 de juny, sobre reestructuració bancària i reforçament dels recursos propis de les entitats de crèdit, la Comissió Gestora del Fons de Garantia de Dipòsits en Entitats de Crèdit pot decidir la dedicació a fons perdut del patrimoni disponible d'aquest a les entitats financeres que participen en la reestructuració fins al límit de les pèrdues ocasionades per aquesta operació.

De la mateixa manera, en cas que s'adoptin mesures de suport financer per al reforçament dels recursos propis d'una entitat de crèdit en virtut de l'article 9 del Reial decret llei 9/2009, de 26 de juny, la Comissió Gestora del Fons pot decidir la dedicació a fons perdut del patrimoni disponible d'aquest a les entitats financeres que participen en l'operació de suport fins al límit de les pèrdues ocasionades per aquesta operació.

2. La Comissió Gestora pot acordar el que preveu l'apartat anterior tenint en compte el benefici del conjunt del sistema d'entitats adherides i sempre que l'estimació del cost que és a càrrec seu sigui inferior als desemborsaments que hauria hagut de realitzar si, en el moment d'adoptar el pla, hagués optat per realitzar el pagament dels imports garantits en comptes del pla.

Article 13. *Contingut dels plans d'actuació.*

1. El pla d'actuació per a una entitat en crisi a què fa referència l'article 11 anterior que prevegi ajudes del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit pot comprendre les actuacions següents:

a) Ajudes financeres, que poden consistir en ajudes a fons perdut, concessió de garanties, préstecs en condicions favorables, finançaments subordinats, adquisició per part del Fons d'actius danyats o no rendibles que figurin en el balanç de l'entitat i qualssevol altres suports financers.

b) Reestructuració del capital de l'entitat, que pot comportar, entre altres mesures, l'aplicació adequada dels recursos propis de l'entitat per absorbir les seves pèrdues, atenent la singularitat de cada cas; facilitar processos de fusió o absorció amb altres entitats de solvència reconeguda o el traspàs del seu negoci a una altra entitat de crèdit; subscripció per part del Fons d'ampliacions de capital, de conformitat amb el que disposen els apartats següents, i l'adopció per part dels òrgans corresponents de l'entitat afectada de tots els acords que assegurin l'aplicació adequada de les ajudes prestades pel Fons.

c) Mesures de gestió que millorin l'organització i els sistemes de procediment i control intern de l'entitat.

2. Les mesures que preveu aquest article han d'anar encaminades a procurar la viabilitat de l'entitat en un termini raonable, segons el parer del Fons, bé reforçant el patrimoni i la solvència de l'entitat, bé facilitant la fusió o absorció per una altra de solvència reconeguda o el traspàs del seu negoci a una altra entitat de crèdit.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior que s'oposin al que preveu aquest Reial decret llei i en particular:

El Reial decret llei 4/1980, de 28 de març, pel qual es dota de personalitat jurídica el Fons de Garantia de Dipòsits i altres mesures complementàries.

Reial decret llei 18/1982, de 24 de setembre, sobre fons de garantia de dipòsits en caixes d'estalvis i cooperatives de crèdit.

L'article 1 i els apartats 1, llevat del paràgraf quart, i 6 de l'article 2 del Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits d'entitats de crèdit.

Disposició transitòria primera. *Vigència de determinades normes.*

El Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits d'entitats de crèdit, continua vigent en el que no s'oposi al que preveu aquest Reial decret llei fins que el Govern aprovi la norma corresponent de desplegament.

Així mateix, continuen vigents l'Ordre ECO/318/2002, de 14 de febrer, l'Ordre ECO/2801/2003, de 3 d'octubre, i l'Ordre EHA/3515/2009, de 29 de desembre.

Les referències als fons dissolts que preveu la normativa vigent s'entenen realitzades al Fons nou i les referències a les comissions gestores respectives s'entenen realitzades a la nova Comissió Gestora del Fons.

Disposició transitòria segona. *Règim d'aportacions.*

El règim d'aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit és el que estableixen aquest Reial decret llei i la seva normativa de desplegament, fins al moment en què d'acord amb la normativa corresponent de la Unió Europea es desenvolupi per reglament un règim nou d'aportacions basat, a més del volum de dipòsits, en el perfil de risc de cada una les entitats adherides.

Disposició transitòria tercera. *Designació dels membres de la Comissió Gestora.*

Els representants de les entitats de crèdit i el Banc d'Espanya en la seva Comissió Gestora són designats d'acord amb el que preveu l'article 7, dins dels dos mesos següents a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei.

Mentre no es procedeixi a fer l'elecció en el termini esmentat dels nous membres de la Comissió Gestora del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'acord amb el que preveu aquest Reial decret llei, els representants de les entitats adherides en la aquesta Comissió són els que formen part de les comissions gestores dels tres fons extingits a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, i els correspon conjuntament el 50% dels vots totals de la Comissió.

Igualment, els representants del Banc d'Espanya són els que formen part de les comissions gestores dels tres fons extingits, i els correspon conjuntament el 50% dels vots totals.

Disposició transitòria quarta. *Processos en curs.*

El que preveu el títol III d'aquest Reial decret llei és aplicable als processos de reestructuració i reforçament dels recursos propis de les entitats de crèdit que no estiguin conclosos o que siguin susceptibles de produir efectes jurídics a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei.

Disposició final primera. *Habilitació normativa.*

S'habilita el Govern perquè dicti totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament, l'execució i el compliment del que preveu aquest Reial decret llei.

Disposició final segona. *Títols competencials.*

Aquest Reial decret llei es dicta a l'empara del que disposen les regles 6a, 11a i 13a de l'article 149.1 de la Constitució espanyola, que atribueix a l'Estat la competència sobre legislació mercantil, bases de l'ordenació del crèdit, banca i assegurances i bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, respectivament.

Disposició final tercera. *Entrada en vigor.*

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Madrid, 14 d'octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO